



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

PROCESSO: 02603/2022-TCE-RO
SUBCATEGORIA: Edital de licitação
ASSUNTO: Análise da legalidade do Edital do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 (Proc. Adm. n. 1-153/2021)
JURISDICIONADO: Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
INTERESSADO: Consórcio Intermunicipal do Centro Leste do Estado de Rondônia CIMCERO - CNPJ n. 02.049.227/0001-57
RESPONSÁVEIS: Adeílson Francisco Pinto da Silva -CPF n. ***.080.702-**
 Alcino Bilac Machado - CPF n. ***.759.706-**
 Antonio Zotesso - CPF n. ***.776.459-**
 Armando Bernardo da Silva - CPF n. ***.857.728-**
 Celio de Jesus Lang – CPF n. ***.453.492-**
 Cleiton Adriane Cheregatto - CPF n. ***.307.172-**
 Evaldo Duarte Antonio - CPF n. ***.514.272-**
 Hélio da Silva - CPF n. ***.835.562-**
 Izael Dias Moreira - CPF n. ***.617.382-**
 Jair Luiz - CPF n. ***.547.982-**
 João Batista Lima - CPF n. ***.808.897-**
 João José de Oliveira - CPF n. ***.133.851-**
 José Ribamar de Oliveira - CPF n. ***.051.223-**
 Leandro Teixeira Vieira - CPF n. ***.849.642-**
 Lisete Marth - CPF n. ***.178.310-**
 Luana de Oliveira e Silva - CPF n. ***.255.002-**
 Maria Aparecida de Oliveira - CPF n. ***.689.302-**
 Osmey Toledo de Souza – CPF n. ***.006.472-**
 Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta - CPF n. ***.274.244-**
 Ronaldo Delazari – CPF n. ***.553.382-**
 Sidney Borges de Oliveira - CPF n. ***.774.697-**
 Silvano Ascari de Almeida – CPF n. ***.740.352-**
 Sinésio José de Souza – CPF n. ***.143.472-**
 Vanderlei Tecchio - CPF n. ***.100.202-**
ADVOGADO: Angelo Luiz Ataíde Moroni -OAB/RO 3.880
RELATOR: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello
SESSÃO: 10ª Sessão Ordinária Virtual do Pleno, de 22 a 26 de junho de 2026

CONTROLE EXTERNO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. NULIDADE DE LICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. REINCIDÊNCIA. MULTA. DETERMINAÇÃO.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

I. Contexto fático: Processo de fiscalização instaurado para verificar o cumprimento de determinações expedidas pelo Tribunal de Contas após a declaração de ilegalidade, com pronúncia de nulidade, de edital de pregão eletrônico e de ata de registro de preços dele decorrente, consistentes na abstenção de prorrogação dos contratos derivados do certame, na adoção de providências para realização de novo procedimento licitatório e na comprovação dessas medidas perante a Corte de Contas. Após sucessivas deliberações e reiteraões das ordens expedidas, constatou-se a permanência do descumprimento por parte de gestores jurisdicionados.

II. Questão técnica e/ou jurídica: Há 2 questões em discussão: (i) definir se o não atendimento, sem causa justificada, de determinações reiteradamente expedidas pelo Tribunal de Contas caracteriza descumprimento apto a ensejar responsabilização sancionatória; e (ii) estabelecer se a reincidência no descumprimento de determinações da Corte autoriza a aplicação de multa agravada, observados os critérios de dosimetria previstos na legislação de regência.

III. Entendimento: Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento injustificado de determinação expedida pelo Tribunal de Contas caracteriza infração sujeita à aplicação de multa prevista na Lei Complementar Estadual n. 154/1996.
2. A reincidência no descumprimento de determinação da Corte constitui circunstância apta a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 55, VII, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996.
3. A dosimetria da multa deve observar a gravidade da infração, a existência de reincidência, os antecedentes do responsável e as circunstâncias jurídicas previstas no art. 22 da LINDB.
4. A persistência no descumprimento de determinações relacionadas à substituição de contratos oriundos de procedimento licitatório declarado ilegal justifica a renovação das ordens expedidas pela Corte de Contas.
5. A ausência de comprovação da adoção de providências para realização de novo procedimento licitatório autoriza a manutenção da atuação coercitiva e sancionatória do controle externo.

IV. Fundamento:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

6. O Tribunal declarou a ilegalidade do procedimento licitatório e da ata de registro de preços dele decorrente e determinou a adoção de medidas destinadas à sua substituição por nova contratação regularmente licitada.
7. Os responsáveis permaneceram inertes mesmo após sucessivas deliberações que reiteraram as determinações anteriormente expedidas.
8. O descumprimento reiterado das ordens da Corte evidencia resistência ao exercício da jurisdição de contas e compromete a efetividade do controle externo.
9. A reincidência específica no descumprimento de determinações configura circunstância agravante relevante para a fixação da sanção pecuniária.
10. A aplicação da multa observa os parâmetros previstos nos arts. 55 da Lei Complementar Estadual n. 154/1996 e 103 do Regimento Interno, bem como os critérios de proporcionalidade extraídos do art. 22 da LINDB.
11. A inexistência de justificativa idônea para o não atendimento das determinações afasta a incidência de circunstâncias atenuantes.
12. A renovação das determinações mostra-se necessária para assegurar a substituição dos contratos derivados de licitação declarada ilegal e preservar a autoridade das decisões do Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de processo autuado para análise do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021, cujo objeto é a formação de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de resíduos sólidos urbanos, visando atender as necessidades dos municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia – CIMCERO, conforme determinação do Acórdão AC1-TC 403/22, exarado no processo n. 1986/2018-TCE-RO, tendo em vista indícios da adjudicação do objeto à empresa MFM Soluções Ambientais (única participante do certame) com valores superiores aos estimados, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello, por maioria, vencidos o Conselheiro Substituto Omar Pires Dias (substituição em vacância) e o Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, quanto às ressalvas de entendimento apresentadas em relação aos itens II e III; e por unanimidade quanto aos demais itens, em:

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

I - Considerar descumpridas as determinações contidas no item II do Acórdão APL-TC 00035/24 (ID 1549863), ratificado pelo item I da DM 0060/2024-GCJEPP (ID 1588942), bem como pelo item XIV do Acórdão APL-TC 00203/24 (ID 1675414) e item VII do Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516), uma vez que os Prefeitos de Nova União, João José de Oliveira, de Seringueiras, Armando Bernardo da Silva, de Cabixi, Silvano Ascari Moreira, de Cerejeiras, Sinésio José de Souza, e de Teixeiraópolis, Osmy Toledo de Souza, deixaram de atender, sem causa justificada, determinação desta Corte.

II - Multar, com fulcro no inciso VII do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte, o Prefeito do Município de Nova União-RO, João José de Oliveira (CPF n. ***.133.851-**), no montante de R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o montante de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), parâmetro estabelecido na Portaria n. 1.162/2012, em razão da reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas.

III - Multar, com fulcro no inciso VII do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte, o Prefeito do Município de Seringueiras-RO, Armando Bernardo da Silva (CPF n. ***.857.728-**), no montante de R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o montante de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), parâmetro estabelecido na Portaria n. 1.162/2012, em razão da reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas.

IV - Multar, com fulcro no inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, o Prefeito do Município de Cabixi-RO, Silvano Ascari Moreira (CPF n. ***.740.352-**), no montante de R\$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), equivalente a 2% (dois por cento) sobre o montante de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), parâmetro estabelecido na Portaria n. 1.162/2012, em razão do descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas.

V - Multar, com fulcro no inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, o Prefeito do Município de Cerejeiras-RO, Sinésio José de Souza (CPF n. **.143.472-**), no montante de R\$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), equivalente a 2% (dois por cento) sobre o montante de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), parâmetro estabelecido na Portaria n. 1.162/2012, em razão do descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas.

VI - Multar, com fulcro no inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, o Prefeito do Município de Teixeiraópolis-RO, Osmy Toledo de Souza (CPF n. ***.006.472-**), no montante de R\$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), equivalente a 2% (dois por cento) sobre o montante de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), parâmetro estabelecido na Portaria n. 1.162/2012, em razão do descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas.

VII - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste acórdão no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Rondônia (DOe-TCERO), para que os responsáveis recolham os valores



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

das multas consignadas nos **itens II e III** ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do TCERO, à conta corrente n. 8.358-5, Agência n. 2757- X do Banco do Brasil, devendo a quitação ser comprovada perante este Tribunal, com fulcro no art. 3º, 3º, da IN 69/2020/TCERO (com redação dada pela IN 81/2024/TCERO), autorizando de pronto, que após o trânsito em julgado iniciem-se as medidas de cobrança cabíveis.

VIII - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste acórdão no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Rondônia (DOe-TCERO), para que os responsáveis recolham os valores das multas consignadas nos **itens IV, V e VI** ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do TCERO, à conta corrente n. 8.358-5, Agência n. 2757- X do Banco do Brasil, devendo a quitação ser comprovada perante este Tribunal, com fulcro no art. 3º, §3º, da IN 69/2020/TCERO (com redação dada pela IN 81/2024/TCERO).

IX – Determinar, com fundamento no art. 27, inciso I, da Lei Complementar n. 154/1996, c/c o art. 36, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, que, expirado o prazo fixado no **item VIII** sem o recolhimento voluntário da multa, seja oficiado as Prefeituras Municipais de Cabixi, Cerejeiras e Teixeiraópolis, para que:

a) proceda ao desconto integral ou parcelado do valor devido, devidamente atualizado, diretamente no subsídio do sancionado, observado o limite legal aplicável, comprovando a este Tribunal o início dos descontos no prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento do ofício;

b) promova o recolhimento dos valores descontados ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas – FDI/TCE-RO (Banco do Brasil, agência 2757-X, conta corrente 8358-5).

X - Determinar, via ofício, que o Prefeito do Município de Nova União-RO, João José de Oliveira (CPF n. ***.133.851-**), o Prefeito do Município de Seringueiras-RO, Armando Bernardo da Silva (CPF n. ***.857.728-**), o Prefeito do Município de Cabixi-RO, Silvano Ascari Moreira (CPF n. ***.740.352-**), o Prefeito do Município de Cerejeiras-RO, Sinésio José de Souza (CPF n. **.143.472-**), e o Prefeito do Município de Teixeiraópolis-RO, Osmy Toledo de Souza (CPF n. ***.006.472-**), ou quem vier lhes substituir, no **prazo de 30 (trinta) dias** a contar da publicação deste acórdão no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Rondônia (DOe-TCERO), comprovem perante este Tribunal de Contas a adoção das seguintes medidas, sob pena de multa, com fundamento no art. 55, inciso IV da LCE n. 154/96:

a) abstenção de prorrogação dos contratos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021; ou

b) caso estejam findando o contrato, a prorrogação apenas pelo tempo necessário para realização de nova licitação;

c) a adoção de providências para realização de novo procedimento licitatório, para que os atuais contratos, decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021, sejam substituídos por novos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

XI – Intimar desta decisão o Consórcio Intermunicipal do Centro Leste do Estado de Rondônia CIMCERO, CNPJ n. 02.049.227/0001-57; Angelo Luiz Ataíde Moroni, advogado, OAB/RO 3.880; Adeílson Francisco Pinto da Silva, CPF n. ***.080.702-**; Alcino Bilac Machado, CPF n. ***.759.706-**; Antonio Zotesso, CPF n. ***.776.459-**; Armando Bernardo da Silva, CPF n. ***.857.728-**; Celio de Jesus Lang, CPF n. ***.453.492-**; Cleiton Adriane Cheregatto, CPF n. ***.307.172-**; Evaldo Duarte Antonio, CPF n. ***.514.272-**; Hélio da Silva, CPF n. ***.835.562-**; Izael Dias Moreira, CPF n. ***.617.382-**; Jair Luiz, CPF n. ***.547.982-**; João Batista Lima, CPF n. ***.808.897-**; João José de Oliveira, CPF n. ***.133.851-**; José Ribamar de Oliveira, CPF n. ***.051.223-**; Leandro Teixeira Vieira, CPF n. ***.849.642-**; Lisete Marth, CPF n. ***.178.310-**; Luana de Oliveira e Silva, CPF n. ***.255.002-**; Maria Aparecida de Oliveira, CPF n. ***.689.302-**; Osmy Toledo de Souza, CPF n. ***.006.472-**; Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta, CPF n. ***.274.244-**; Ronaldo Delazari, CPF n. ***.553.382-**; Sidney Borges de Oliveira, CPF n. ***.774.697-**; Silvano Ascari de Almeida, CPF n. ***.740.352-**; Sinésio José de Souza, CPF n. ***.143.472-**; Vanderlei Tecchio, CPF n. ***.100.202-**, com a publicação no DOe-TCERO, nos termos do art. 22 da LCE n. 154/1996 com redação dada pela LCE n. 749/13, cuja data da publicação deve ser observada como marco inicial para possível interposição de recursos, com fundamento no art. 22, IV, c/c art. 29, IV, da LCE n. 154/1996, informando-os da disponibilidade do inteiro teor para consulta no sítio eletrônico desta Corte de Contas.

XII - Intimar o Ministério Público de Contas, nos termos do artigo 30, §10 do RITCERO.

XIII - Ordenar ao Departamento do Pleno que, após as medidas necessárias para o cumprimento desta decisão, inclusive sua publicação, certifique o escoamento do prazo assinalado no item X, devolvendo os autos ao gabinete do relator no caso de não haver encaminhamento de documentação; aportando os documentos na Corte, encaminhe-os à Secretaria-Geral de Controle Externo para análise.

Participaram do julgamento os Conselheiros José Euler Potyguara Pereira de Mello (Relator), Francisco Carvalho da Silva, Paulo Curi Neto, Jailson Viana de Almeida, Conselheiros Substitutos Omar Pires Dias (substituição em vacância) e Francisco Júnior Ferreira da Silva (em substituição regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva), Conselheiro Presidente Wilber Coimbra, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Miguidônio Inácio Loiola Neto. Ausente o Conselheiro Edilson de Sousa Silva, devidamente justificado.

Porto Velho, sexta-feira, 26 de junho de 2026

Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA
PEREIRA DE MELLO
Relator

Conselheiro WILBER COIMBRA
Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

PROCESSO: 02603/2022-TCE-RO
SUBCATEGORIA: Edital de licitação
ASSUNTO: Análise da legalidade do Edital do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 (Proc. Adm. n. 1-153/2021)
JURISDICIONADO: Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
INTERESSADO: Consórcio Intermunicipal do Centro Leste do Estado de Rondônia CIMCERO - CNPJ n. 02.049.227/0001-57
RESPONSÁVEIS: Adeílson Francisco Pinto da Silva -CPF n. ***.080.702-**
Alcino Bilac Machado - CPF n. ***.759.706-**
Antonio Zotesso - CPF n. ***.776.459-**
Armando Bernardo da Silva - CPF n. ***.857.728-**
Celio de Jesus Lang – CPF n. ***.453.492-**
Cleiton Adriane Cheregatto - CPF n. ***.307.172-**
Evaldo Duarte Antonio - CPF n. ***.514.272-**
Hélio da Silva - CPF n. ***.835.562-**
Izael Dias Moreira - CPF n. ***.617.382-**
Jair Luiz - CPF n. ***.547.982-**
João Batista Lima - CPF n. ***.808.897-**
João José de Oliveira - CPF n. ***.133.851-**
José Ribamar de Oliveira - CPF n. ***.051.223-**
Leandro Teixeira Vieira - CPF n. ***.849.642-**
Lisete Marth - CPF n. ***.178.310-**
Luana de Oliveira e Silva - CPF n. ***.255.002-**
Maria Aparecida de Oliveira - CPF n. ***.689.302-**
Osmy Toledo de Souza – CPF n. ***.006.472-**
Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta - CPF n. ***.274.244-**
Ronaldo Delazari – CPF n. ***.553.382-**
Sidney Borges de Oliveira - CPF n. ***.774.697-**
Silvano Ascari de Almeida – CPF n. ***.740.352-**
Sinésio José de Souza – CPF n. ***.143.472-**
Vanderlei Tecchio - CPF n. ***.100.202-**
ADVOGADO: Angelo Luiz Ataide Moroni -OAB/RO 3.880
RELATOR: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello
SESSÃO: 10ª Sessão Ordinária Virtual do Pleno, de 22 a 26 de junho de 2026

RELATÓRIO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

1. Trata-se de processo autuado para análise do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021, cujo objeto é a formação de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de resíduos sólidos urbanos, visando atender as necessidades dos municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia – CIMCERO, conforme determinação do Acórdão AC1-TC 403/22, exarado no processo n. 1986/2018-TCE-RO, tendo em vista indícios da adjudicação do objeto à empresa MFM Soluções Ambientais (única participante do certame) com valores superiores aos estimados.

2. Este Tribunal, por meio do Acórdão APL-TC 00035/24, após declarar, com pronúncia de nulidade, a ilegalidade do Edital de Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021 dele oriunda, determinou, em seu item II, aos Prefeitos dos Municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, São Felipe do Oeste, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Mirante da Serra, Alvorada do Oeste, Teixerópolis, Urupá, Vale do Paraíso e Nova União, consorciados do CIMCERO, as seguintes providências (ID 1549863):

(...)

I – Declarar, com pronúncia de nulidade, a ilegalidade do Edital de Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e a Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021 dele oriunda, ressaltando os contratos já firmados em razão da referida ata;

II – Ratificar a tutela proferida por meio da Decisão DM-00021/23-GCJEPPM (ID 1363834), tornando-a decisão definitiva de mérito, determinando-se aos Responsáveis pelos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia (CIMCERO) que:

a) abstenham-se de prorrogar os contratos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021; ou

b) caso estejam findando o contrato, que os prorroguem apenas pelo tempo necessário para realização de nova licitação;

c) no prazo de 30 dias comprovem a adoção de providências para realização de novo procedimento licitatório, para que os atuais contratos, decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021, sejam substituídos por novos.

(...) (grifei)

3. Após o prazo, esta Relatoria reiterou a determinação por meio da Decisão Monocrática n. 0060/2024-GCJEPP (ID 1588942).

4. Em seguida, considerando que apenas os prefeitos de Nova Brasilândia do Oeste, Corumbiara, Urupá, Vale do Paraíso e São Francisco do Guaporé encartaram aos autos documentação, prolatou-se o Acórdão APL-TC 00203/24 (ID 1675414), aplicando multas aos responsáveis inertes e reiterando, no item XIV, as determinações firmadas no item II do Acórdão APL-TC 00035/24, ratificadas pelo item I da DM 0060/2024-GCJEPP (ID 1588942).

5. Após o trânsito em julgado da deliberação (ID 1693653), por meio do documento de ID 1708393, o Departamento do Pleno certificou a protocolização de documentos pelos responsáveis pelos Municípios de São Felipe do Oeste, Colorado do Oeste e Mirante da Serra dentro do prazo estabelecido (documentos n. 07334/24/TCE-RO, n. 07607/24/TCE-RO e n. 07717/24/TCE-RO, anexos).

Acórdão APL-TC 00055/26 referente ao processo 02603/22

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

6. Todavia, extemporaneamente, foram acostados ao processo o documento n. 2058/25 (anexo), encaminhado pelo responsável pelo Município de Alvorada do Oeste, o documento n. 2077/2025, encaminhado pelo responsável pelo Município de São Felipe do Oeste (ID 1748044), e os documentos n. 2835/25 e n. 2948/25 (anexos), encaminhados, respectivamente pelo município de Novo Horizonte do Oeste e pelo CIMCERO, em resposta ao Ofício n. 156/2025/SCE/TCERO (ID 1768130).

7. Após a análise do acervo documental pelo Corpo Instrutivo desta Corte de Contas (ID 1768702), bem como pelo MPC (Parecer n. 0167/2025-GPETV, ID 1780480), prolatou-se o Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516), nos seguintes termos:

(...)

I - Considerar cumpridas as determinações contidas no item II do Acórdão APL-TC 00035/24, ratificado pelo item I da DM 0060/2024-GCJEPP, bem como pelo item XIV do Acórdão APL-TC 00203/24, pelos então Prefeitos de Colorado do Oeste, José Ribamar de Oliveira, São Felipe do Oeste, Sidney Borges de Oliveira, Mirante da Serra, Evaldo Duarte Antônio, Nova Brasilândia do Oeste, Hélio da Silva, Corumbiara, Leandro Teixeira Vieira, Urupá, Célio de Jesus Lang, São Francisco do Guaporé, Alcino Bilac Machado, Vale do Paraíso, Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta, e pelos atuais Prefeitos de Novo Horizonte do Oeste, Ronaldo Delazari e de Alvorada do Oeste, Jair Luiz.

II – Considerar não cumpridas as determinações contidas no item II do Acórdão APL-TC 00035/24, ratificado pelo item I da DM 0060/2024-GCJEPP, bem como pelo item XIV do Acórdão APL-TC 00203/24, uma vez que os Prefeitos de Cabixi, Izael Dias Moreira, Cerejeiras, Lisete Marth, Seringueiras, Armando Bernardo da Silva, Teixeiraópolis, Antônio Zotesso, e Nova União, João José de Oliveira deixaram de atender, sem causa justificada, determinação desta Corte.

III - Multar, com fulcro no inciso VII do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte, João José de Oliveira, Prefeito de Nova União (CPF n. ***.133.851-**), no montante de R\$ 17.820,00 (dezessete mil, oitocentos e vinte mil reais), equivalente ao percentual de 22% do parâmetro estabelecido na Portaria nº 1.162/2012 (R\$ 81.000,00), em razão do reiterado descumprimento de determinação desta Corte de Contas.

IV - Multar, com fulcro no inciso VII do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte, Armando Bernardo da Silva, Prefeito do Município de Seringueiras (CPF n. ***.857.728-**), no montante de R\$ 17.820,00 (dezessete mil, oitocentos e vinte mil reais), equivalente ao percentual de 22% do parâmetro estabelecido na Portaria nº 1.162/2012 (R\$ 81.000,00), em razão do reiterado descumprimento de determinação desta Corte de Contas;

(...)

VII – Reiterar as determinações estabelecidas no item II do Acórdão APL-TC 00035/24, reiterado pela DM 0060/2024-GCJEPPM, bem como pelo item XIV do Acórdão APL-TC 00203/24, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias, para que Silvano Ascari de Almeida, Prefeito de Cabixi, Sinésio José de Souza, Prefeito de Cerejeiras, e Osmy Toledo de Souza Prefeito de Teixeiraópolis, bem como João José de Oliveira, Prefeito de Nova União, e Armando Bernardo da Silva, Prefeito de Seringueiras, ou quem os substituam legalmente, cumpram as seguintes determinações:

- a) abstenham-se de prorrogar os contratos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021; ou
- b) caso estejam findando o contrato, que os prorroguem apenas pelo tempo necessário para

Acórdão APL-TC 00055/26 referente ao processo 02603/22

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

realização de nova licitação;

c) no prazo de 30 dias comprovem a adoção de providências para realização de novo procedimento licitatório, para que os atuais contratos, decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021, sejam substituídos por novos.

(...)

8. Certificado o trânsito em julgado (ID 1838869), por meio do documento de ID 1888607, indicou-se que o prazo legal para cumprimento da deliberação anteriormente transcrita decorreu sem que os responsáveis apresentassem manifestação.

9. Diante disso, o Corpo Instrutivo acostou aos autos o relatório de imputações de ID 1913300 e a informação técnica de ID 1913311, encaminhando os autos para este gabinete para deliberação.

10. É o relatório.

VOTO

CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

11. De plano, cinge-se o objeto da presente deliberação à análise do cumprimento do item II do Acórdão APL-TC 00035/24 (ID 1549863), ratificado pelo item I da DM 0060/2024-GCJEPP (ID 1588942), bem como pelo item XIV do Acórdão APL-TC 00203/24 (ID 1675414) e item VII do Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516), para que os Municípios integrantes do CIMCERO:

(...)

a) abstenham-se de prorrogar os contratos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021; ou

b) caso estejam findando o contrato, que os prorroguem apenas pelo tempo necessário para realização de nova licitação;

c) no prazo de 30 dias comprovem a adoção de providências para realização de novo procedimento licitatório, para que os atuais contratos, decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021, sejam substituídos por novos.

(...)

12. Neste ponto, é de se mencionar que, compulsando a derradeira deliberação desta Corte de Contas, qual seja, o Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516), verifica-se que a determinação cujo cumprimento aqui se aprecia foi considerada atendida por todos os municípios, com exceção de:

PREFEITO	MUNICÍPIO
Silvano Ascari Moreira	Cabixi
Sinésio José de Souza	Cerejeiras



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

Armando Bernardo da Silva	Seringueiras
Osmy Toledo de Souza	Teixeirópolis
João José de Oliveira	Nova União

13. Dentre tais responsáveis, importa dizer que os prefeitos de Cabixi, Cerejeiras e Teixeiraópolis passaram a integrar o polo passivo deste processo a partir do Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516), pois assumiram o cargo em 1º de janeiro de 2025 e, até a prolação da derradeira deliberação colegiada, ainda não haviam sido formalmente intimados para manifestação nos autos.

14. Assim, aplicou-se multa somente aos responsáveis por Seringueiras e Nova União, mas dirigiu-se a determinação aos cinco prefeitos indicados no quadro acima, os quais permaneceram inertes, sem apresentação dos documentos requisitados.

15. Neste contexto, no âmbito do presente processo, observa-se um grave cenário de descumprimento reiterado de determinações deste Tribunal, principalmente pelos Prefeitos de Nova União, João José de Oliveira, e de Seringueiras, Armando Bernardo da Silva, cujo histórico de resistência e a inércia administrativa pode ser sintetizado da seguinte forma:

16. A obrigação foi inicialmente estabelecida na DM 0021/23-GCJEPPM (ID 1363834), que concedeu tutela inibitória determinando a não prorrogação dos contratos e a deflagração de novos certames. Posteriormente, o Acórdão APL-TC 0035/24 (ID 1549863) confirmou a tutela e reiterou expressamente a determinação aos prefeitos consorciados ao CIMCERO, estabelecendo novo prazo para comprovação das providências, sob pena de sanções.

17. Mesmo diante da reiteração colegiada, o descumprimento pelos responsáveis persistiu, o que ensejou a prolação da DM 0060/2024-GCJEPPM (ID 1588942). Nesta decisão monocrática, o Relator não apenas renovou a ordem de substituição dos contratos, como também emitiu um alerta explícito sobre a aplicação de multa no caso de continuidade da desobediência por parte dos gestores.

18. A contumácia dos prefeitos João José de Oliveira (Nova União) e Armando Bernardo da Silva (Seringueiras) resultou no Acórdão APL-TC 00203/24 (ID 1675414), no qual o Pleno desta Corte considerou as determinações como não cumpridas, aplicando-lhes a devida multa e reiterando, mais uma vez, o comando para a regularização da prestação dos serviços por meio de novo procedimento licitatório.

19. Por fim, o Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516), no qual passaram a figurar como responsáveis os prefeitos de Cabixi, Cerejeiras e Teixeiraópolis, ratificou a reincidência no descumprimento injustificado das ordens judiciais-administrativas desta Corte. Em face da gravidade da conduta e da total desconsideração aos sucessivos alertas e decisões, o Tribunal aplicou nova multa aos referidos gestores, enfatizando que a manutenção de contratos originados de licitação nula (Pregão n. 11/CIMCERO/2021) afronta diretamente a autoridade das decisões deste Tribunal de Contas.

20. Pois bem.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

21. Certificado (ID 188607) o descumprimento da derradeira deliberação desta Corte de Contas, qual seja, Acórdão APL-TC 136/25 (ID 1828516), imperiosa a aplicação de multas aos responsáveis.

22. No que diz respeito a João José de Oliveira, Prefeito de Nova União, e Armando Bernardo da Silva, Prefeito de Seringueiras, a reincidência no descumprimento das ordens desta Corte, expressas no Acórdão APL-TC 00035/24 (ID 1549863), na DM 0060/2024-GCJEPP (ID 1588942), no Acórdão APL-TC 00203/24 (ID 1675414) e no Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516), demonstra contumácia deliberada e atrai a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 55, VII, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, exigindo maior rigor na dosimetria:

(...)

Art. 55. O Tribunal poderá aplicar multa de até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou outro valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:

(...)

VII -reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal

(...)

§ 2º O valor estabelecido no “caput” deste artigo será atualizado, periodicamente, por portaria da Presidência do Tribunal, com base na variação acumulada no período, pelo índice utilizado para atualização dos créditos tributários do Estado.

§ 3º O Regimento Interno disporá sobre a gradação da multa prevista no “caput” deste artigo, em função da gravidade da infração.

(...)

23. Prosseguindo, nos termos do § 2º do art. 55 da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, a Portaria n. 1162/2012 procedeu à atualização do montante estabelecido no “caput” do artigo acima transcrito, fixando o valor em R\$ 81.000,000.

24. Quanto à gradação das multas mencionadas no § 3º do art. 55 da Lei Orgânica do TCE, o art. 103, inciso VII do Regimento Interno assim prescreve:

(...)

Art. 103. O Tribunal poderá aplicar multa, nos termos do “caput” do art. 55 da Lei Complementar nº 154, de 26 de julho de 1996, atualizada na forma prescrita no §2º deste artigo, ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como nacional, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação: (Redação dada pela Resolução n. 100/TCE-RO/2012).

(...)

VII - reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal, no valor compreendido entre vinte e cem por cento do montante referido no “caput” deste artigo. (Redação dada pela Resolução nº. 100/TCE-RO/2012)

25. Assim sendo, para a realização da dosimetria da sanção, que deverá ser fixada entre 20% e 100% de R\$ 81.000,00, é de se aplicar as circunstâncias jurídicas balizadoras previstas no art. 22 da



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), nos parágrafos do seu artigo 22, acrescidos pela Lei n. 13.655/2018.

26. Sobre o assunto, inclusive, esta Corte, por meio do Acórdão APL-TC 0037/23, prolatado nos autos n. 01888/20, da lavra do Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, fixou teses jurídicas relacionadas com a responsabilização e a dosimetria da sanção, aplicável ao responsabilizado em sede de apuração de responsabilidade neste Tribunal de Contas.

27. A partir disso, as ponderações sobre o “quantum” da pena de multa serão apresentadas nos seguintes termos:

QUANTO AO RESPONSÁVEL JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, PREFEITO DE NOVA UNIÃO

a) Natureza do ilícito: O ilícito em tela configura-se como a reincidência qualificada e a contumácia deliberada no descumprimento de deliberações do Tribunal, conduta que se distingue autonomamente do mero inadimplemento inicial.

b) Gravidade da infração A gravidade da infração é elevada ao grau máximo, pois reflete uma postura de menoscupo e resistência obstinada à jurisdição de contas, transformando a desobediência em uma prática administrativa reiterada por parte do gestor.

c) Existência de dano: O dano, neste caso, atinge a própria dignidade da função pública e o caráter pedagógico-coercitivo das decisões do Tribunal, esvaziando a força impositiva das sanções pecuniárias anteriormente aplicadas.

d) Circunstâncias agravantes: A principal circunstância agravante reside na contumácia dolosa, demonstrando que o administrador optou conscientemente por arrostar as penalidades anteriores em vez de regularizar o certame.

e) Circunstâncias atenuantes: Inexistem quaisquer atenuantes.

f) Antecedentes: No tocante aos antecedentes, a folha do gestor perante esta Corte revela uma reincidência específica nestes autos, que agrava a culpabilidade do agente, o que impõe, na dosimetria, um rigor punitivo severo e o distanciamento do mínimo legal, a fim de desestimular a perpetuação do descumprimento (ID 1913300 e ID 1913311).

Assim, ao Senhor João José de Oliveira, Prefeito de Nova União, fixo a multa do art. 55, VII da Lei Orgânica desta Corte em R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00, conforme autoriza o art. 103, inciso VII do Regimento Interno.

QUANTO AO RESPONSÁVEL ARMANDO BERNARDO DA SILVA, PREFEITO DE SERINGUEIRAS

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

a) Natureza do ilícito: Decorre da contumácia no descumprimento de obrigações fixadas pelo TCE, cuja natureza jurídica punitiva ampara-se no poder sancionatório qualificado da Corte para coibir a reiteração delitiva administrativa.

b) Gravidade da infração: A gravidade é máxima, haja vista que a conduta do Prefeito ultrapassa a mera desobediência isolada e transmuda-se em resistência deliberada, criando um cenário de reincidência qualificada que desafia diretamente a soberania das decisões da fiscalização contábil.

c) Existência de dano: O dano, nesta hipótese, reflete-se na severa lesão à autoridade da coisa julgada administrativa e na ineficácia pedagógica das sanções pecuniárias anteriormente aplicadas, evidenciando que as multas passadas não foram suficientes para dissuadir o gestor de sua postura omissiva.

d) Circunstâncias agravantes: Agrava-se substancialmente a situação o fato de o gestor ter sido penalizado anteriormente pelo mesmo motivo e, mesmo ciente das consequências jurídicas e financeiras pessoais, ter optado por manter a postura recalcitrante, demonstrando total descompromisso com a regularização dos atos administrativos.

e) Circunstâncias atenuantes: Não há qualquer circunstância atenuante a ser considerada, uma vez que o gestor sequer buscou demonstrar a adoção de medidas preliminares ou parciais para mitigar os efeitos de sua omissão.

f) Antecedentes: Os antecedentes específicos são fortemente desfavoráveis e dão causa à própria existência desta sanção, visto que o histórico processual do Prefeito é marcado por uma sucessão de inadimplementos face às ordens da Corte, justificando a exasperação da dosimetria e o arbitramento de nova penalidade cumulativa com evidente rigor pedagógico (ID 1913300 e ID 1913311).

Assim, ao Senhor Armando Bernardo da Silva, Prefeito de Seringueiras, fixo a multa do art. 55, VII da Lei Orgânica desta Corte em R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00, conforme autoriza o art. 103, inciso VII do Regimento Interno.

28. Concluída a fixação de penalidades aos prefeitos de Nova União e Seringueiras, costumeiramente reincidentes, faz-se necessária a individualização e a análise da conduta dos prefeitos de Cabixi, Cerejeiras e Teixeiraópolis, que passaram a integrar o polo passivo deste processo a partir do derradeiro Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516).

29. Desse modo, o exame de suas responsabilidades deve se restringir ao sancionamento previsto no artigo 55, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 154/1996, dispositivo adequado para punir o não atendimento, no prazo fixado e sem causa justificada, a decisão ou determinação da Corte de Contas:

(...)

Art. 55. O Tribunal poderá aplicar multa de até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou outro valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:

Acórdão APL-TC 00055/26 referente ao processo 02603/22

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

(...)

IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal;

(...)

§ 2º O valor estabelecido no “caput” deste artigo será atualizado, periodicamente, por portaria da Presidência do Tribunal, com base na variação acumulada no período, pelo índice utilizado para atualização dos créditos tributários do Estado.

§ 3º O Regimento Interno disporá sobre a gradação da multa prevista no “caput” deste artigo, em função da gravidade da infração.

(...)

30. Assim, para a definição do *quantum* da penalidade a ser aplicada individualmente aos prefeitos de Cabixi, Cerejeiras e Teixeiraópolis, adota-se como teto referencial o montante de R\$ 81.000,00, valor este atualizado pela Portaria n. 1162/2012 com amparo no § 2º do mencionado artigo.

31. Prosseguindo, de acordo com os critérios de gradação estabelecidos no artigo 103, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, a sanção pecuniária decorrente do não atendimento de decisão no prazo fixado deve ser arbitrada na faixa compreendida entre 2% e 100% do valor base atualizado:

(...)

Art. 103. O Tribunal poderá aplicar multa, nos termos do “caput” do art. 55 da Lei Complementar nº 154, de 26 de julho de 1996, atualizada na forma prescrita no §2º deste artigo, ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como nacional, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação: (Redação dada pela Resolução n. 100/TCE-RO/2012).

(...)

IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência determinada pelo Relator ou a decisão preliminar do Tribunal, no valor compreendido entre dois e cem por cento do montante referido no “caput” deste artigo; (Redação dada pela Resolução nº. 100/TCE-RO/2012)

(...)

32. A calibração exata dessa penalidade deve observar as circunstâncias jurídicas balizadoras previstas no artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), considerando as condições reais que cercaram a atuação dos prefeitos e as consequências práticas da omissão.

33. Ademais, conforme mencionado anteriormente, a individualização da pena submete-se às teses jurídicas fixadas por este colegiado no Acórdão APL-TC 00037/23, prolatado nos autos n. 01888/20, sob a relatoria do Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, que consolida os parâmetros de proporcionalidade e responsabilidade aplicáveis no âmbito deste Tribunal de Contas.

34. Após tais considerações, passa-se à dosimetria da pena pecuniária.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

QUANTO AO RESPONSÁVEL SILVANO ASCARI MOREIRA, PREFEITO DE CABIXI

a) Natureza do ilícito: Trata-se de infração administrativa de natureza puramente omissiva e de caráter continuado, consubstanciada na flagrante desobediência a determinações expressas do Tribunal de Contas, conduta tipificada na Lei Orgânica e no Regimento Interno desta Corte.

b) Gravidade da infração: A infração ostenta gravidade elevadíssima, pois o gestor ignora frontalmente o comando do Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516), enfraquecendo a força impositiva das decisões do controle externo.

c) Existência de dano: O dano à moralidade administrativa e à eficácia do controle externo é concreto e imediato, visto que a possível manutenção de contratos e atas de registro de preços eivados de vício perpetua uma situação de potencial prejuízo e ilegalidade na gestão municipal.

d) Circunstâncias agravantes: Verifica-se a presença de nítido dolo genérico na omissão, caracterizado pelo amplo e prévio conhecimento das ordens e pela inércia voluntária em cumpri-las dentro do prazo de 30 dias fixado por esta Corte, o que demonstra o descompromisso do agente público com as deliberações firmadas.

e) Circunstâncias atenuantes: Inexistem quaisquer elementos fáticos, justificativas técnicas, operacionais ou de força maior acostadas aos autos capazes de mitigar a conduta ou justificar o atraso, restando isolada a inação do prefeito.

f) Antecedentes: O responsável não possui antecedentes perante este Tribunal de Contas, registrando-se a sua primariedade em relação a sanções desta natureza (ID 1913300 e ID 1913311).

Assim, ao Senhor Silvano Ascari Moreira, Prefeito de Cabixi, fixo a multa do art. 55, IV da Lei Orgânica desta Corte em R\$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), equivalente ao percentual de 2% (dois por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00, conforme autoriza o art. 103, inciso IV do Regimento Interno.

QUANTO AO RESPONSÁVEL SINÉSIO JOSÉ DE SOUZA, PREFEITO DE CEREJEIRAS

a) Natureza do ilícito: Cuida-se de conduta omissiva infracional de natureza contínua, materializada no descumprimento injustificado de obrigação de fazer imposta por este Tribunal de Contas, subsumindo-se perfeitamente ao tipo normativo previsto na legislação orgânica desta Corte.

b) Gravidade da infração: O grau de reprovabilidade da conduta é manifestamente alto. O descumprimento deliberado do Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516) atenta contra o pacto de colaboração que deve reger as relações entre a Administração Pública e os órgãos de fiscalização, enfraquecendo a tutela da legalidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

c) Existência de dano: O decréscimo na eficácia do controle externo e a vulneração aos princípios da legalidade e da impessoalidade são flagrantes, haja vista a possibilidade de manutenção de vínculos contratuais expressamente vedados por esta Corte.

d) Circunstâncias agravantes: Resta configurada a omissão consciente do gestor que, mesmo ciente das restrições e dos prazos fixados em relação às atas e contratos do CIMCERO, optou por manter-se inerte, caracterizando o elemento volitivo necessário para o agravamento da censura.

e) Circunstâncias atenuantes: Não há demonstração de obstáculos reais, força maior ou dificuldades anormais de gestão que pudessem atrair a incidência do art. 22, § 1º, da LINDB como fator excludente ou atenuante da responsabilidade administrativa.

f) Antecedentes: O administrador possui histórico favorável perante este Tribunal, inexistindo anotações de penalidades anteriores por fatos congêneres. Sendo o agente primário, a sanção deve guardar estrita proporcionalidade, fixando-se no limite mínimo admissível.

Assim, ao Senhor Sinésio José de Souza, Prefeito de Cerejeiras, fixo a multa do art. 55, IV da Lei Orgânica desta Corte em R\$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), equivalente ao percentual de 2% (dois por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00, conforme autoriza o art. 103, inciso IV do Regimento Interno.

QUANTO AO RESPONSÁVEL OSNY TOLEDO DE SOUZA, PREFEITO DE TEIXERÓPOLIS

a) Natureza do ilícito: Trata-se de infração administrativa de natureza puramente omissiva e de caráter continuado, consubstanciada na flagrante desobediência a determinações expressas do Tribunal de Contas, conduta tipificada na Lei Orgânica e no Regimento Interno desta Corte.

b) Gravidade da infração: A infração ostenta gravidade elevadíssima, pois o gestor ignora frontalmente o comando do Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516), enfraquecendo a força impositiva das decisões do controle externo.

c) Existência de dano: Embora o dano ao erário direto e quantificável dependa de apuração em tomada de contas, o dano à moralidade administrativa e à eficácia do controle externo é concreto e imediato, visto que a manutenção de contratos e atas de registro de preços eivados de vício perpetua uma situação de potencial prejuízo e ilegalidade na gestão municipal.

d) Circunstâncias agravantes: Verifica-se a presença de nítido dolo genérico na omissão, caracterizado pelo amplo e prévio conhecimento das ordens e pela inércia voluntária em cumpri-las dentro do prazo de 30 dias fixado por esta Corte, o que demonstra o descompromisso do agente público com as deliberações firmadas

e) Circunstâncias atenuantes: Inexistem quaisquer elementos fáticos, justificativas técnicas, operacionais ou de força maior acostadas aos autos capazes de mitigar a conduta ou justificar o atraso, restando isolada a inação do prefeito.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

f) Antecedentes: O responsável não possui antecedentes perante este Tribunal de Contas, registrando-se a sua primariedade em relação a sanções desta natureza, o que autoriza a fixação da penalidade em seu patamar mínimo legal, distanciando-se de qualquer severidade punitiva.

Assim, ao Senhor Osny Toledo de Souza, Prefeito de Teixeiraópolis, fixo a multa do art. 55, IV da Lei Orgânica desta Corte em R\$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), equivalente ao percentual de 2% (dois por cento) do valor previsto no art. 1º, “caput”, da Portaria n. 1.162/2012 – R\$ 81.000,00, conforme autoriza o art. 103, inciso IV do Regimento Interno.

35. Aqui, algumas ponderações merecem ser tecidas sobre a execução das multas aplicadas, no caso de eventual inadimplemento.

36. Isso porque, a sistemática de cobrança das sanções pecuniárias aplicadas nestes autos deve observar os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade na recuperação dos créditos públicos.

37. Embora todas as multas impostas por esta Corte constituam títulos executivos extrajudiciais, aptos à cobrança pelos meios ordinários previstos no ordenamento jurídico, não se mostra consentâneo com os postulados da eficiência administrativa acionar, indistintamente, a via judicial para a satisfação de créditos de reduzida expressão econômica.

38. A própria Instrução Normativa n. 69/2020/TCE-RO, ao disciplinar os procedimentos de cobrança, prestigia a racionalização administrativa e a economicidade na recuperação dos créditos oriundos das decisões desta Corte, prevendo mecanismos voltados à adequada gestão da cobrança e à adoção de providências compatíveis com a natureza e o valor do crédito.

39. Nesse contexto, revela-se adequada a distinção entre as multas de maior expressão econômica e aquelas de reduzido valor.

40. As primeiras, em caso de inadimplemento voluntário após o trânsito em julgado, devem ser encaminhadas para execução pelos meios ordinários legalmente previstos, inclusive mediante atuação da Procuradoria-Geral do Estado, observando-se a disciplina estabelecida na Lei Complementar n. 154/1996, no Regimento Interno e na Instrução Normativa n. 69/2020/TCE-RO.

41. Já as multas de reduzido valor, quando impostas a agentes públicos, admitem a adoção, em caráter prioritário, do desconto em folha de pagamento, providência que prestigia a efetividade da decisão, reduz custos de cobrança e concretiza os princípios da eficiência, da economicidade, da duração razoável do processo executivo e, como não poderia deixar de ser, também possuem autorização normativa.

42. Essa orientação encontra amparo no art. 27, incisos I e II, da Lei Complementar n. 154/1996, bem como no art. 36, incisos I e II, do Regimento Interno desta Corte, dispositivos que conferem eficácia executiva às decisões do Tribunal e autorizam a adoção das medidas necessárias à satisfação dos créditos delas decorrentes, sem prejuízo da regulamentação específica veiculada pelos arts. 4º e 5º da Instrução Normativa n. 69/2020/TCE-RO:

RITCERO:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

(...)

Art. 36. Expirado o prazo a que se refere a alínea “a” do inciso III do art. 31 deste Regimento, sem manifestação do responsável, o Tribunal poderá:

I – determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente;

II – autorizar a cobrança judicial da dívida, enviando aos respectivos órgãos competentes todos os documentos necessários à sua propositura.

(...)

LC n. 154/96:

(...)

Art. 27. Expirado o prazo a que se refere o “caput” do art. 25, desta Lei Complementar, sem manifestação do responsável, o Tribunal poderá:

I - determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos, na legislação pertinente;

II - autorizar a cobrança judicial da dívida, enviando aos respectivos órgãos todos os documentos necessários à sua propositura.

(...)

43. A solução ora adotada também guarda consonância com o entendimento já firmado por esta Corte em precedente recente, no qual se reconheceu a pertinência da utilização do desconto em folha como mecanismo de satisfação de multas de pequeno valor, sem afastar a possibilidade de execução judicial das sanções de maior expressão econômica, conforme as peculiaridades do caso concreto (Acórdão AC1-TC 00070/26, proferido nos autos do processo n. 00304/25).

44. De igual modo, a sistemática harmoniza-se com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184 da Repercussão Geral) e do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 547/24), reconhecendo como legítima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), quando ausente movimentação útil ou bens passíveis de constrição.

45. Assim, a Administração Pública deve privilegiar meios executivos mais eficientes, menos onerosos e proporcionais para a recuperação de créditos públicos, reservando a judicialização para as hipóteses em que ela se revele efetivamente necessária e útil, em observância aos princípios da eficiência, da economicidade e da boa administração.

46. Desse modo, considerando que as multas fixadas no valor de R\$ 24.300,00 possuem expressão econômica significativamente superior, mostra-se adequado que, em caso de inadimplemento, sejam submetidas à execução pelos meios ordinários cabíveis.

47. Diversamente, quanto às multas fixadas no montante de R\$ 1.620,00, revela-se mais eficiente determinar, inicialmente, o desconto integral ou parcelado diretamente na folha de pagamento dos responsáveis, observado o limite legal incidente sobre a remuneração.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

48. Finalmente, em que pese a conduta reiterada de descumprimento das decisões desta Corte, é de se renovar as determinações cujo cumprimento aqui se apreciou, sob pena de aplicação de nova sanção, nos termos do art. 55, inciso VII da LCE n. 154/96.

49. Ante o exposto, apresento a este Colegiado do Pleno, o seguinte **voto**:

I - Considerar descumpridas as determinações contidas no item II do Acórdão APL-TC 00035/24 (ID 1549863), ratificado pelo item I da DM 0060/2024-GCJEPP (ID 1588942), bem como pelo item XIV do Acórdão APL-TC 00203/24 (ID 1675414) e item VII do Acórdão APL-TC 00136/25 (ID 1828516), uma vez que os Prefeitos de Nova União, João José de Oliveira, de Seringueiras, Armando Bernardo da Silva, de Cabixi, Silvano Ascari Moreira, de Cerejeiras, Sinésio José de Souza, e de Teixeiraópolis, Osmy Toledo de Souza, deixaram de atender, sem causa justificada, determinação desta Corte.

II - Multar, com fulcro no inciso VII do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte, o Prefeito do Município de Nova União-RO, João José de Oliveira (CPF n. ***.133.851-**), no montante de R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o montante de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), parâmetro estabelecido na Portaria n. 1.162/2012, em razão da reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas.

III - Multar, com fulcro no inciso VII do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte, o Prefeito do Município de Seringueiras-RO, Armando Bernardo da Silva (CPF n. ***.857.728-**), no montante de R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o montante de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), parâmetro estabelecido na Portaria n. 1.162/2012, em razão da reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas.

IV - Multar, com fulcro no inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, o Prefeito do Município de Cabixi-RO, Silvano Ascari Moreira (CPF n. ***.740.352-**), no montante de R\$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), equivalente a 2% (dois por cento) sobre o montante de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), parâmetro estabelecido na Portaria n. 1.162/2012, em razão do descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas.

V - Multar, com fulcro no inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, o Prefeito do Município de Cerejeiras-RO, Sinésio José de Souza (CPF n. **.143.472-**), no montante de R\$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), equivalente a 2% (dois por cento) sobre o montante de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), parâmetro estabelecido na Portaria n. 1.162/2012, em razão do descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas.

VI - Multar, com fulcro no inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, c/c o art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, o Prefeito do Município de Teixeiraópolis-

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

RO, Osmy Toledo de Souza (CPF n. ***.006.472-**), no montante de R\$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), equivalente a 2% (dois por cento) sobre o montante de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), parâmetro estabelecido na Portaria n. 1.162/2012, em razão do descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas.

VII - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste acórdão no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Rondônia (DOe-TCERO), para que os responsáveis recolham os valores das multas consignadas nos **itens II e III** ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do TCERO, à conta corrente n. 8.358-5, Agência n. 2757- X do Banco do Brasil, devendo a quitação ser comprovada perante este Tribunal, com fulcro no art. 3º, 3º, da IN 69/2020/TCERO (com redação dada pela IN 81/2024/TCERO), autorizando de pronto, que após o trânsito em julgado iniciem-se as medidas de cobrança cabíveis.

VIII - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste acórdão no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Rondônia (DOe-TCERO), para que os responsáveis recolham os valores das multas consignadas nos **itens IV, V e VI** ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do TCERO, à conta corrente n. 8.358-5, Agência n. 2757- X do Banco do Brasil, devendo a quitação ser comprovada perante este Tribunal, com fulcro no art. 3º, §3º, da IN 69/2020/TCERO (com redação dada pela IN 81/2024/TCERO).

IX – Determinar, com fundamento no art. 27, inciso I, da Lei Complementar n. 154/1996, c/c o art. 36, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, que, expirado o prazo fixado no **item VIII** sem o recolhimento voluntário da multa, seja oficiado as Prefeituras Municipais de Cabixi, Cerejeiras e Teixeiraópolis, para que:

a) proceda ao desconto integral ou parcelado do valor devido, devidamente atualizado, diretamente no subsídio do sancionado, observado o limite legal aplicável, comprovando a este Tribunal o início dos descontos no prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento do ofício;

b) promova o recolhimento dos valores descontados ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas – FDI/TCE-RO (Banco do Brasil, agência 2757-X, conta corrente 8358-5).

X - Determinar, via ofício, que o Prefeito do Município de Nova União-RO, João José de Oliveira (CPF n. ***.133.851-**), o Prefeito do Município de Seringueiras-RO, Armando Bernardo da Silva (CPF n. ***.857.728-**), o Prefeito do Município de Cabixi-RO, Silvano Ascari Moreira (CPF n. ***.740.352-**), o Prefeito do Município de Cerejeiras-RO, Sinésio José de Souza (CPF n. **.143.472-**), e o Prefeito do Município de Teixeiraópolis-RO, Osmy Toledo de Souza (CPF n. ***.006.472-**), ou quem vier lhes substituir, no **prazo de 30 (trinta) dias** a contar da publicação deste acórdão no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Rondônia (DOe-TCERO), comprovem perante este Tribunal de Contas a adoção das seguintes medidas, sob pena de multa, com fundamento no art. 55, inciso IV da LCE n. 154/96:

a) abstenção de prorrogação dos contratos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021; ou



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

b) caso estejam findando o contrato, a prorrogação apenas pelo tempo necessário para realização de nova licitação;

c) a adoção de providências para realização de novo procedimento licitatório, para que os atuais contratos, decorrentes do Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021 e da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 007/CIMCERO/2021, sejam substituídos por novos.

XI – Intimar desta decisão o Consórcio Intermunicipal do Centro Leste do Estado de Rondônia CIMCERO, CNPJ n. 02.049.227/0001-57; Angelo Luiz Ataíde Moroni, advogado, OAB/RO 3.880; Adeílson Francisco Pinto da Silva, CPF n. ***.080.702-**; Alcino Bilac Machado, CPF n. ***.759.706-**; Antonio Zotesso, CPF n. ***.776.459-**; Armando Bernardo da Silva, CPF n. ***.857.728-**; Celio de Jesus Lang, CPF n. ***.453.492-**; Cleiton Adriane Cheregatto, CPF n. ***.307.172-**; Evaldo Duarte Antonio, CPF n. ***.514.272-**; Hélio da Silva, CPF n. ***.835.562-**; Izael Dias Moreira, CPF n. ***.617.382-**; Jair Luiz, CPF n. ***.547.982-**; João Batista Lima, CPF n. ***.808.897-**; João José de Oliveira, CPF n. ***.133.851-**; José Ribamar de Oliveira, CPF n. ***.051.223-**; Leandro Teixeira Vieira, CPF n. ***.849.642-**; Lisete Marth, CPF n. ***.178.310-**; Luana de Oliveira e Silva, CPF n. ***.255.002-**; Maria Aparecida de Oliveira, CPF n. ***.689.302-**; Osmy Toledo de Souza, CPF n. ***.006.472-**; Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta, CPF n. ***.274.244-**; Ronaldo Delazari, CPF n. ***.553.382-**; Sidney Borges de Oliveira, CPF n. ***.774.697-**; Silvano Ascari de Almeida, CPF n. ***.740.352-**; Sinésio José de Souza, CPF n. ***.143.472-**; Vanderlei Tecchio, CPF n. ***.100.202-**, com a publicação no DOe-TCERO, nos termos do art. 22 da LCE n. 154/1996 com redação dada pela LCE n. 749/13, cuja data da publicação deve ser observada como marco inicial para possível interposição de recursos, com fundamento no art. 22, IV, c/c art. 29, IV, da LCE n. 154/1996, informando-os da disponibilidade do inteiro teor para consulta no sítio eletrônico desta Corte de Contas.

XII - Intimar o Ministério Público de Contas, nos termos do artigo 30, §10 do RITCERO.

XIII - Ordenar ao Departamento do Pleno que, após as medidas necessárias para o cumprimento desta decisão, inclusive sua publicação, certifique o escoamento do prazo assinalado no item X, devolvendo os autos a este Gabinete no caso de não haver encaminhamento de documentação; aportando os documentos na Corte, encaminhe-os à Secretaria-Geral de Controle Externo para análise.

É como voto.

CONSELHEIRO PAULO CURI NETO

Convirjo com relator.

CONSELHEIRO JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Convirjo com relator.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA

Convirjo com relator.

CONSELHEIRO SUBSTITUTO OMAR PIRES DIAS (substituição em vacância)

Convirjo com relator, com ressalva de entendimento. Peço vênha ao relator para divergir apenas no tocante ao montante das multas aplicadas aos dois gestores no valor de R\$24.300,00 (30% do valor de alçada), explico: inexistente dano financeiro ao erário; há uma disparidade acentuada em relação aos responsáveis penalizados com apenas R\$ 1.620,00 (2% do valor de alçada); e, conhecendo o contexto fático da precariedade da comunicação interna dos municípios, sobretudo dos menores, que sequer alguns tinham conhecimento do sistema denominado "Agenda de Contas" deste tribunal, onde toda a comunicação é feita por lá, pois percebi tal falha nas visitas que fiz aos 16 municípios de minha relatoria no ano passado. Assim entendo que 10% do valor, que é R\$ 8.100,00, torna-se mais justo para efeito pedagógico, que constitui a principal finalidade da multa, conforme reforçado pela LINDEB.

CONSELHEIRO SUBSTITUTO FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA (em substituição regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva)

Convirjo com relator.

CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA

Convirjo com relator, com ressalva de entendimento. Reformulo meu voto proferido anteriormente para acompanhar a ressalva de entendimento apresentada pelo Conselheiro Substituto Omar Pires Dias. Considero que a redução da multa de R\$ 24.300,00 para R\$ 8.100,00, aplicável aos Prefeitos de Nova União-RO (João José de Oliveira) e de Seringueiras-RO (Armando Bernardo da Silva), mostra-se uma medida mais razoável, proporcional e, conforme bem pontuado pelo eminente par, mais justa.

Em 22 de Junho de 2026



WILBER COIMBRA
PRESIDENTE



JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE
RELATOR